



PUTUSAN

Nomor 1706 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERMIATI binti ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Uray Dahlan M. Suka, Nomor 43, RT 001, RW 001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
2. **HERI ROSADI bin ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Gang Rawasari II, Nomor 12, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
3. **AGUS SUTARMAN bin ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Gang Rawasari II, Komplek Rawasari, RT 005, RW 007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
4. **ELDO HERMANSYAH bin DARMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 25, RT 01, RW 01, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Sudono Saliro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sri Sudono Saliro, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Komplek Hijau Daun Asri, Nomor B4, Jalan Selamat Gg Hijau, RT 008, RW 001, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HERIYADI, S.H., M.H. bin ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pleret Dalam 8A, RT 003, RW 011,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023



Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

2. **NURHASANAH binti ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di
Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Kayu Manis I, Nomor 24, RT
004, RW 018, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan
Pontianak Barat, Kalimantan Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Rosita
Nengsih, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor Advokat Rosita Nengsih, S.H. dan Rekan,
beralamat di Singkawang, Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor
22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan
Alianyang, Nomor 125, Kelurahan Pasiran, Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan sebidang tanah, seluas $\pm 980 \text{ m}^2$ yang mana dasar kepemilikan tanah berupa Surat Sertifikat Hak milik Nomor 4, luas $\pm 980 \text{ m}^2$. Atas nama Hermiati yang telah dibeli Tergugat tidak sah dan dapat digugur tanpa sepengetahuan dari Para ahli waris;
 - Surat Sertifikat Nomor 433 dengan luas $\pm 972 \text{ m}^2$, atas nama Painem binti Urip, Jalan Uray Dahlan M. Suka, Nomor 26, RT 001, RW 001,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023



Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa Para Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah milik ahli waris, maka Para Penggugat wajar menuntut Tergugat I segera menyerahkan surat sertifikat kepada para ahli waris;

Kerugian Imateriil:

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam menguasai secara sah tanah tersebut, Para Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Menyatakan atau memerintahkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I, atau siapa saja untuk segera mengosongkan atau membongkar bangunan yang dibangun diatas tanah milik ahli waris dari Abdurahman bin bakar dan Parinem binti Said dengan segera tanpa syarat apapun juga;
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I, untuk menyerahkan tanah/objek perkara kepada Penggugat I, Penggugat II tanpa syarat apapun;
6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat I) untuk membatalkan sertifikat tanah hak milik Nomor 4 atas nama Parinem binti Said yang telah dibalik nama menjadi Tergugat I (Hermiati) karena tidak diketahui oleh Para ahli waris/Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023



8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi objek gugatan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Konvensi/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyatakan Tanah Milik Tergugat I (Hermiati binti Abdurahman) adalah tanah warisan tanpa dasar hukum yang jelas dan mencemarkan nama baik Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) Konvensi/Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat IV) Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Konvensi/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Rekonvensi untuk membayar:
 - 3.1. Kerugian Materiil dihitung sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
 - 3.2. Kerugian Immateriil dihitung sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Konvensi/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang



telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw, tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain eksepsi mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 74/Pdt/2022/PT PTK, tanggal 22 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw, tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pdt.Kas/2022/PN Skw *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw *juncto* Nomor 74/Pdt/2022/PT PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/Pdt/2022/PT PTK, tanggal 22 September 2022;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw, tanggal 12 Juli 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang dan menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang berwenang mengadili perkara *a quo* merupakan putusan yang salah menerapkan hukum. Dari posita gugatan tampak jelas bahwa Para Penggugat merupakan putra dan putri dari almarhum Abdurrahman dan Tergugat I, II dan III juga merupakan anak-anak dari almarhum Abdurrahman. Objek gugatan adalah tentang kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Abdurrahman. Meskipun gugatan secara formal dikemas dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi esensi gugatan tetap mengenai kewarisan Islam. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nyata-nyata salah secara hukum karena memerintahkan Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengadili pokok perkara pada hal masalah hukum dalam perkara ini bukan kewenangan Peradilan Umum. Sebaliknya, putusan Pengadilan Negeri Singkawang telah tepat dan benar yang menyatakan bahwa demi hukum Peradilan Umum tidak berwenang secara absolut mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HERMIATI Binti ABDURAHMAN, 2. HERI ROSADI Bin ABDURAHMAN, 3. AGUS SUTARMAN Bin ABDURAHMAN, 4. ELDO HERMANSYAH Bin DARMANSYAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/Pdt/2022/PT PTK, tanggal 22 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw, tanggal 12 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERMIATI Binti ABDURAHMAN**, 2. **HERI ROSADI Bin ABDURAHMAN**, 3. **AGUS SUTARMAN Bin ABDURAHMAN**, 4. **ELDO HERMANSYAH Bin DARMANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/Pdt/2022/PT PTK, tanggal 22 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw, tanggal 12 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain eksepsi mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2023